

PROCESOS ADMINISTRATIVOS / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					
CODIGO	RG.RH-01SST	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	USO INTERNO (NC2)	VERSION	0.0

REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ÍNDICE

1. CAPÍTULO PRIMERO: OBJETIVO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	2
2. CAPÍTULO SEGUNDO: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	2
2.1 Miembros del Comité de Convivencia Laboral.	2
2.1.1 Designación.	2
2.1.1.1 Representantes de los colaboradores.	2
2.1.1.2 Representantes del empleador.	2
2.1.2 Período.	2
2.1.3 Obligaciones especiales.	2
2.1.4 Inhabilidades.	2
2.1.5 Causales de retiro.	2
3. CAPÍTULO TERCERO: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.	3
3.1 Instalación.	3
3.2 Funciones del presidente.	
3.3 Funciones del secretario.	3
3.4 Capacitación para los miembros del Comité.	3
3.5 Apoyo Interdisciplinario	
4. CAPÍTULO CUARTO: METODOLOGÍA DE LAS SESIONES DEL COMITÉ.	3
4.1 Clasificación de las reuniones.	3
4.2 Validez de las sesiones.	3
4.3 Actas.	4
4.4 Decisiones del Comité.	4
5. CAPÍTULO QUINTO: DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABOR.	4
5.1 Funciones preventivas.	4
5.1.1 A nivel de capacitación.	4
5.1.2 A nivel de espacios de participación.	4
5.1.3 Canales de comunicación.	4
5.1.4 Evaluación del clima laboral.	4
5.2 Funciones correctivas: Trámite de las quejas por etapas.	4
6. CAPÍTULO SEXTO: VIGENCIA Y MODIFICACIONES.	5
7. ANEXO.	6

PROCESOS ADMINISTRATIVOS / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					
CODIGO	RG.RH-01SST	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	USO INTERNO (NC2)	VERSION	0.0

1. CAPÍTULO PRIMERO

OBJETIVO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto contribuir con mecanismos alternativos a los establecidos en los demás reglamentos de SYC, a la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los colaboradores al interior de la Compañía. Dicho Comité procurará generar una conciencia colectiva conviviente entre la Comunidad Laboral con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los colaboradores de la Compañía, protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de éstos.

2. CAPÍTULO SEGUNDO

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

2.1 Miembros del Comité de Convivencia Laboral

2.1.1 Designación

- Si la empresa tiene **menos de 5 trabajadores**: El Comité estará compuesto por **1 representante del empleador y 1 representante de los trabajadores**.
- Si tiene **más de 5 y menos de 20 trabajadores**: el Comité tendrá **1 representante del empleador y 1 representante de los trabajadores**, cada uno con su respectivo suplente.
- Si tiene **más de 20 trabajadores**: el Comité estará conformado por **2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores**, todos con sus suplentes.
- Las entidades pueden, si lo desean, designar un **mayor número de representantes**, siempre que se mantenga la **igualdad numérica** entre representantes del empleador y de los trabajadores.
- En caso de que la empresa cuente con dos (2) o más centros de trabajo, deberá conformarse un Comité de Convivencia Laboral en el nivel central y uno adicional en cada centro de trabajo, conforme a su estructura organizacional interna y al número de trabajadores vinculados. No obstante, si durante los procesos de postulaciones o elecciones no se logra integrar alguno de los Comités por falta de participación o interés de los trabajadores, se deberá dejar constancia mediante **acta formal** en la que se registre la convocatoria realizada, los medios de difusión utilizados y la ausencia de postulaciones o votos.

2.1.2 Período

El período del Comité será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su conformación.

2.1.3 Obligaciones especiales

Además del cumplimiento de las normas contractuales, legales y reglamentarias, los miembros del Comité deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente ante la secretaria del comité, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, (incapacidad médica, calamidad familiar, vacaciones, comité directivo y técnico-comercial, actividades laborales de imprevisto).
- Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de sus funciones.
- Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del Comité.
- Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones.
- Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					
CODIGO	RG.RH-01SST	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	USO INTERNO (NC2)	VERSION	0.0

2.1.4 Inhabilidades

- Siempre que un miembro del Comité considere que existe algún factor que impide su actuación con la autonomía e imparcialidad necesarias, deberá manifestarlo a los demás miembros del Comité, para que estos se pronuncien al respecto.
- En caso de que la inhabilidad sea aceptada por el resto de los miembros del Comité, se realizará la respectiva reunión con los demás miembros del comité siempre que exista quorum decisorio.
- Si la persona que presenta la queja o cualquiera de los miembros del Comité manifiesta con razones válidas a juicio de los demás miembros del mismo, motivos que afecten la autonomía o la imparcialidad de alguno de sus miembros para decidir en un caso concreto de actuación del Comité, se procederá de la misma forma que en el punto anterior.

2.1.5 Causales de retiro

Son causales de retiro de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, las siguientes:

- La terminación del contrato de trabajo.
- Haber sido sujeto de la imposición de sanción disciplinaria por falta grave, como trabajador.
- Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como miembro del Comité.
- La renuncia presentada ante el miembro del Comité.
- Si un integrante del Comité de Convivencia Laboral es parte en una queja o investigación por acoso laboral, será separado temporalmente de sus funciones para garantizar la imparcialidad. Su suplente asumirá el cargo, y si el caso concluye con sanción o confirmación del acoso, perderá definitivamente su condición de miembro del Comité.

3. CAPITULO TERCERO

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

3.1 Conformación

Una vez elegidos los miembros del Comité, se procederá a la conformación formal del Comité, y se dejará constancia en un acta.

De igual manera, en este acto se llevarán a cabo los siguientes puntos:

- Nombramiento del presidente del comité
- Nombramiento del secretario del comité.
- Los demás temas que los miembros quieran tratar.

3.2 Funciones del presidente

- Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
- Tramitar ante la administración de la empresa, las recomendaciones aprobadas en el comité.
- Gestionar ante la alta dirección, los recursos requeridos para el funcionamiento del comité.

PARÁGRAFO: En caso de ausencia temporal o definitiva del presidente, el suplente asumirá sus funciones y en caso de ausencia del presidente y suplente, el Comité proveerá su remplazo para presidir la reunión.

3.3 Funciones del secretario

- Recibir y dar trámites a las quejas presentadas por escrito en las que se describa las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
- Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					
CODIGO	RG.RH-01SST	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	USO INTERNO (NC2)	VERSION	0.0

- Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
- Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados con las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia.
- Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación, soporte y velar por la reserva, custodia y la confidencialidad de la información.
- Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité.
- Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de SYC
- Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
- Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimientos de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la Gerencia de SYC

PARÁGRAFO: En caso de ausencia temporal o definitiva del secretario, el suplente asumirá sus funciones y en caso de ausencia secretario y suplente, el Comité proveerá su remplazo para ejercer sus funciones durante la reunión.

3.4. Apoyo Interdisciplinario

Para efectos del cumplimiento de funciones, el comité podrá solicitar apoyo a especialistas en diferentes disciplinas, tales como psicología, derecho, entre otras. Garantizando en todo caso, la confidencialidad de los temas allí tratados.

4. CAPÍTULO CUARTO

METODOLOGÍA DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

4.1. Clasificación de las reuniones

- **Reuniones ordinarias:**

Las celebradas mediante convocatoria previa, se realizará de manera mensual.

- **Reuniones extraordinarias:**

Cuando los miembros del Comité consideren que deben reunirse en fechas adicionales a las ordinarias, estas constituirán sesiones de este tipo. Las cuales serán propuestas por cualquier miembro del comité a través del presidente y el secretario del Comité con los respectivos soportes debidamente justificados, quienes determinarán la viabilidad para dicha convocatoria.

4.2 Validez de las Reuniones

El Comité de Convivencia Laboral podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mitad más uno ($\frac{1}{2} + 1$) de sus integrantes, garantizando en todo caso la representación de ambas partes: empleador y trabajadores.

4.3 Las actas

De cada reunión se realizará un acta en la cual se señalará la naturaleza de la reunión, la fecha y lugar de reunión y los asuntos tratados, la cual deberá ser firmada por los miembros del Comité que asistieron a la reunión correspondiente.

De cada reunión que realice el Comité de Convivencia Laboral se levantará un acta, la cual deberá ser firmada por los integrantes asistentes. Dichas actas se conservarán en un archivo confidencial, físico o digital, bajo la custodia del secretario del Comité.

4.4 Decisiones del Comité.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					
CODIGO	RG.RH-01SST	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	USO INTERNO (NC2)	VERSION	0.0

El Comité adoptará en principio decisiones por la vía del consenso; sin embargo, en caso de no llegarse a él, las decisiones se tomarán a través del sistema de mayoría simple. En caso de existir empate, se llamará a un miembro suplente del Comité (Rotando: Iniciando con un miembro de los trabajadores), de conformidad con el orden de votación, para que con su voto se dirima el empate.

PARÁGRAFO: Para estos efectos, el consenso es un acuerdo producido por el consentimiento de todos los miembros.

5. CAPÍTULO QUINTO

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

5.1 Funciones preventivas

- **Recibir y tramitar quejas:** Atender las denuncias relacionadas con presunto acoso laboral y otros comportamientos que afecten la convivencia laboral.
- **Escuchar a las partes involucradas:** Brindar un espacio para que tanto la persona que presenta la queja como la persona señalada puedan expresar sus versiones de los hechos.
- **Fomentar el diálogo:** Promover la comunicación entre las partes para facilitar la resolución de conflictos y mejorar las relaciones laborales.
- **Proponer medidas correctivas y preventivas:** Sugerir acciones para resolver los casos de acoso laboral y prevenir su recurrencia, incluyendo planes de mejora y seguimiento.
- **Realizar seguimiento:** Monitorear la implementación de las medidas adoptadas y evaluar su efectividad en la mejora del ambiente laboral.
- **Elaborar informes:** Preparar y presentar informes periódicos sobre las actividades del Comité, incluyendo estadísticas de casos atendidos y acciones tomadas.
- **Capacitación y sensibilización:** Organizar actividades de formación para los trabajadores y empleadores sobre convivencia laboral, prevención del acoso y resolución de conflictos.

5.1.2 A nivel de canales de comunicación

La Compañía dispone de canales de comunicación como la intranet corporativa, correos electrónicos, pantallas digitales, con el fin de:

- Permitir a los colaboradores expresar ideas, sugerencias o preocupaciones sobre la vida laboral.
- Promover la coherencia operativa y la armonía funcional, que faciliten y fomenten el buen trato laboral al interior de la Compañía.

5.1.3 A nivel de evaluación del clima laboral, el Comité podrá proponer o hacer recomendaciones al respecto.

5.2 Funciones correctivas:

Trámite de las quejas por etapas

Primera etapa: Recepción de la queja

El Comité de Convivencia Laboral recibirá y dará trámite a la queja en un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados a partir de la presentación del formato RE.RH-04, el cual forma parte del presente reglamento. El formato deberá enviarse al correo electrónico convivencia@syccom.co

Segunda etapa: Calificación previa

El Comité verificará la información contenida en la queja, evaluando si las conductas denunciadas se ajustan a lo previsto en los artículos 2 y 7 de la Ley 1010 de 2006 y la Ley 2365 de 2024, en un plazo de cinco (5) días calendario, prorrogable hasta diez (10) días adicionales, sin exceder un máximo de quince (15) días calendario.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					
CODIGO	RG.RH-01SST	NIVEL DE CLASIFICACIÓN	USO INTERNO (NC2)	VERSION	0.0

Para cumplir esta función, el Comité podrá solicitar el concepto del asesor jurídico de la Compañía, quien actuará como perito.

Si se determina que el asunto no corresponde a las funciones del Comité, se informará al interesado mediante comunicado confidencial.

Si, por el contrario, se concluye que el asunto encaja dentro de la temática de acoso laboral, el Comité avanzará a la tercera etapa: verificación de los hechos.

Tercera etapa: Verificación de hechos y aspectos probatorios

Los miembros del Comité realizarán las actividades necesarias para recoger y evaluar las pruebas que permitan establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Las sesiones probatorias se desarrollarán informando tanto al colaborador que presenta la queja como al presunto acosador que este es un escenario destinado a buscar soluciones negociadas, con el objetivo de mantener un buen ambiente laboral.

Cuarta etapa: Decisiones

El Comité elaborará la solución conciliatoria o decisión final que considere adecuada para superar la situación planteada, y la comunicará por escrito a las partes involucradas. De ser necesario, se notificará también a la Gerencia de la Compañía.

El procedimiento completo no podrá superar sesenta y cinco (65) días calendario contados a partir de la fecha de radicación de la queja.

6. CAPÍTULO SEXTO

VIGENCIA Y MODIFICACIONES

6.1 El presente Reglamento rige a partir de su publicación y podrá modificarse con la intervención de los miembros del Comité mediante decisión adoptada a través de una reunión especial.

6.2 Se solicitará con los líderes de SYC para que den a conocer este reglamento y sus actualizaciones a todos los empleados de la compañía y se publicara en EDOCS comité de convivencia laboral.